SALINAN

BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

Menimbang : a. bahwa bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di daerah, diperlukan peran serta perusahaan sebagai salah satu mitra pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan;

b. bahwa agar program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dapat terlaksana dengan baik, berdayaguna dan berhasilguna sesuai dengan nilai, norma dan budaya masyarakat, diperlukan suatu upaya untuk mensinergikan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan program pembangunan pemerintah daerah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU

dan

BUPATI MAHAKAM ULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi Kabupaten Mahakam Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat TJSL, adalah komitmen perseroan terbatas untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan terbatas sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang

seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.

7. Masyarakat adalah penduduk yang berada di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu.
8. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia.
9. Forum Pelaksana TJSL adalah organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk oleh beberapa perusahaan yang memiliki bidang usaha sejenis dan/atau berdasarkan pendekatan kewilayahan dalam melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Perusahaan, dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggara Tanggung Jawab Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Perusahaan.
10. Fasilitas dan Penghargaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah bentuk penghargaan, kemudahan dan atau keringanan yang diberikan pemerintah daerah bagi perusahaan yang melaksanakan TJSL.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengoordinasikan dan mensinergikan program TJSL dengan program Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
a. merencanakan pengelolaan program TJSL sehingga lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan Daerah dan masyarakat;
b. mengoordinasikan program TJSL untuk menghindari duplikasi program antara program TJSL dengan program Pemerintah Daerah; dan
c. meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat untuk mendukung kemajuan Daerah.

BAB II
HAK DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 4

(1) Masyarakat berhak mendapatkan informasi terkait program TJSL di Daerah.
(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh berdasarkan permohonan masyarakat atau pengumuman oleh Perseroan yang melaksanakan program TJSL.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 5

Masyarakat sebagai penerima program TJSL wajib:

a. mengikuti proses dan prosedur pengusulan yang ditentukan oleh Perseroan;
b. mengelola secara transparan dan bertanggungjawab serta menjaga atau memelihara aset yang dikelolanya; dan
c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program TJSL kepada Perseroan dengan tembusan disampaikan kepada forum TJSL.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PERSEROAN

Bagian Kesatu

Hak Perseroan

Pasal 6

Perseroan yang melaksanakan program TJSL di Daerah berhak:

a. menentukan program TJSL yang akan dilaksanakan oleh perseroan yang bersangkutan berdasarkan skala prioritas program pembangunan daerah;
b. menentukan sasaran yang akan menerima manfaat program TJSL dari perusahaan yang bersangkutan; dan
c. mendapatkan fasilitas dan/atau penghargaan dari pemerintah berdasarkan kontribusi perusahaan dalam pelaksanaan TJSL.

Bagian Kedua

Kewajiban Perseroan

Pasal 7

(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam di Daerah wajib melaksanakan program TJSL.
(2) Perseroan yang melaksanakan program TJSL di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
    a. menyediakan atau menerbitkan informasi program TJSL secara berkala kepada Masyarakat dan/atau kepada Pemerintah Daerah;
    b. mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi program TJSL agar dapat diakses dengan mudah;
    c. memberikan peningkatan kapasitas kepada penerima manfaat TJSL;
    d. melakukan evaluasi terhadap penerima manfaat TJSL;
    e. memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik atau bermitra dengan situs resmi Pemerintah Daerah; dan
    f. menghadiri rapat forum TJSL.
(3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
    a. program TJSL; dan
    b. persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi oleh penerima manfaat.

(4) Sistem informasi dan dokumentasi program TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikelola oleh pegawai yang ditunjuk oleh Perseroan.
(5) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
JENIS DAN PEMBIAYAAN PROGRAM TJSL

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 8

(1) Jenis program TJSL di Daerah berupa:
    a. pemberdayaan Masyarakat;
    b. bina lingkungan;
    c. bantuan; dan
    d. promosi perusahaan.
(2) Perseroan menentukan jenis program TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui forum TJSL.

Pasal 9

Program pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a difokuskan pada upaya pengembangan Masyarakat di bidang:
a. pendidikan, diarahkan untuk memberikan beasiswa bagi anak dari keluarga miskin dan pengembangan pendidikan;
b. kesehatan, diarahkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan Masyarakat;
c. penciptaan lapangan kerja, diarahkan untuk meningkatkan keterampilan Masyarakat dan pemberian modal usaha serta pendampingan teknis dalam rangka keberlanjutan usaha;
d. pertanian, diarahkan untuk memanfaatkan lahan yang ada untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat melalui tanaman pangan, kebun, agrobisnis, pengembangan perikanan, peternakan; dan/atau
e. bidang lain sesuai prioritas Daerah.

Pasal 10

Program bina lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi:
a. reboisasi;
b. pencegahan polusi;
c. penataan lingkungan kumuh;
d. pengolahan sampah;
e. perubahan iklim;
f. jamban sehat keluarga;
g. energi terbarukan dan pengurangan emisi karbon;
h. pengelolaan ruang terbuka hijau; dan/atau
i. pembuatan taman kota.

Pasal 11

Program bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, meliputi pemberian bantuan:
a. rumah ibadah;
b. panti asuhan;
c. bencana alam; dan/atau
d. sosial lainnya.

Pasal 12

Program promosi perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, meliputi:
a. bantuan peralatan usaha yang mengikutkan nama perusahaan;
b. bantuan fasilitas umum yang mengikutkan nama perusahaan; dan/atau
c. bentuk promosi lainnya.

Bagian Kedua

Pembiayaan Program TJSL

Pasal 13

Program TJSL dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

BAB V
FORUM TJSL

Pasal 14

(1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan TJSL dibentuk Forum TJSL.
(2) Pembentukan Forum TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
(3) Forum TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur badan usaha, perguruan tinggi dan Masyarakat.
(4) Keanggotaan Forum TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5) Mekanisme dan tata laksana pembentukan forum TJSL diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

(1) Pemerintah Daerah menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program TJSL kepada Forum Pelaksana TJSL.
(2) Forum Pelaksana TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi TJSL dari masing-masing Perseroan yang menjadi anggota kepada Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 16

Dalam menyusun perencanaan program TJSL, Perseroan dapat melibatkan peran serta masyarakat dan Pemerintah Daerah.

BAB VI
PROGRAM DAN KEGIATAN TJSL

Pasal 17

(1) Program TJSL meliputi:
    a. kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi;
    b. bina lingkungan dan sosial berbasis pemberdayaan; dan
    c. program yang menyentuh langsung pada individu dan kelompok masyarakat.
(2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuhkembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Pasal 18

(1) Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran.
(2) Dalam program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek-aspek kegiatan:
    a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
    b. penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat;
    c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
    d. pelatihan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
    e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
    f. meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan
    g. mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.

Pasal 19

(1) Program bina lingkungan dan sosial berbasis pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran meliputi bina lingkungan fisik, bina lingkungan sosial dan bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaannya serta pemberian bantuan langsung kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

Program yang menyentuh langsung pada individu dan kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dapat berupa:

a. hibah, yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan perseroan;
b. penghargaan berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
c. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
d. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti sosial/jompo, pondok pesantren dan sarana ibadah lainnya;
e. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olahraga dan santunan pekerja sosial; dan
f. perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet Daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.

BAB VII
SINERGI PROGRAM DAN KEGIATAN

Pasal 21

Untuk mendukung dan optimalisasi program pembangunan di Daerah, khususnya dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, perusahaan harus bersinergi dengan mengintegrasikan pelaksanaan TJSL berdasarkan skala prioritas program pembangunan Daerah.

Pasal 22

Sinergi program TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi bidang:

a. pendidikan, yang diarahkan untuk mencapai batas putus jenjang sekolah pendidikan dasar dan menegah;
b. kesehatan, yang diarahkan agar seluruh wilayah Daerah memiliki sarana dan prasarana kesehatan, alat kesehatan yang memadai serta kualitas tenaga kesehatan yang kompeten;
c. bina lingkungan, yang diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui pencegahan polusi, penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta proteksi serta restorasi lingkungan;
d. peningkatan daya beli, yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui agribisnis, pengembangan perikanan serta pengembangan dan perlindungan pasar tradisional;
e. peningkatan kualitas rumah sehat, yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas rumah melalui pemelesteran, pemasangan lantai, peningkatan kualitas bahan bangunan, dan pembuatan jamban, kamar mandi.

BAB VIII
FASILITAS DAN PENGHARGAAN

Pasal 23

(1) Pemerintah memberikan fasilitas dan penghargaan kepada Perseroan yang melaksanakan TJSL.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas dan penghargaan kepada Perseroan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PEMBERDAYAAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN
DAN PENGENDALIAN TJSL

Pasal 24

(1) Dalam rangka pemberdayaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian TJSL dibentuk Tim Pengawas.
(2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain mengawasi pelaksanaan kegiatan TJSL juga memiliki kewenangan mengawasi kinerja Forum TJSL.
(3) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dan (2) beranggotakan unsur masyarakat, unsur perusahaan, unsur pemerintah dan unsur perguruan tinggi.
(4) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5) Mekanisme dan tata laksana pembentukan Tim Pengawas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PELAPORAN

Pasal 25

(1) Setiap Perseroan wajib menyusun laporan pelaksanaan TJSL yang disebut sebagai laporan keberlanjutan atau nama yang setara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Laporan pelaksanaan TJSL disampaikan pada bulan januari tahun berikutnya kepada Forum TJSL dan tembusan disampaikan kepada Bupati.

BAB XI

PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu
Pengaduan

Pasal 26

(1) Setiap orang berhak menyampaikan pengaduan atas pelanggaran pelaksanaan program TJSL.
(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Daerah dan/atau forum TJSL.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa

Pasal 27

(1) Sengketa dalam pelaksanaan program TJSL dilakukan melalui musyawarah mufakat.
(2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dilakukan mediasi oleh forum TJSL.
(3) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 28

(1) Perseroan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 25 dikenakan sanksi administratif berupa:
    a. peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
    b. pembatasan kegiatan usaha;
    c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau penanaman modal; dan/atau
    d. pencabutan izin kegiatan usaha.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Program TJSL yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan wajib menyesuaikan pengaturannya dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

Forum TJSL yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini diakui keberadaannya dan tetap menjalankan tugasnya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 12 November 2025

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

ANGELA IDANG BELAWAN

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 12 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd

STEPHANUS MADANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025 NOMOR 04 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (64.11/68/4/2025).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS

I. UMUM

Perusahaan memegang peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara atau suatu daerah. Semakin maju suatu negara atau daerah semakin berkembang pula perekonomian negara atau daerah itu. Demikian pula, semakin berkembang perekonomian suatu negara atau suatu daerah, maka semakin berkembang pula perusahaan yang ada di negara atau di daerah tersebut. Kegiatan perekonomian di Kalimantan Timur pada umumnya dan di Kabupaten Mahakam Ulu pada khususnya, mengalami pertumbuhan yang pesat. Beberapa perusahaan yang bergerak di beberapa bidang dengan beragam jenis usaha yang dikembangkan antara lain; bidang pertanian, pertambangan, perdagangan umum, industry manufaktur, properti, perhotelan, restoran, jasa transportasi, dan jasa pendukung pariwisata lainnya. Keberadaan perusahaan dengan aktivitas yang idjalankan secara nyata telah membawa pengaruh bagi perekonomian daerah dan berkontribusi terhadap terbukanya peluang usaha lain dan lapangan pekerjaan, menyediakan produk barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, meningkatkan iklim investasi, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat, ditengah persaingan ekonomi yang semakin kompetitif.

Orientasi dasar perusahaan pada umumnya adalah didirikan untuk mencari keuntungan. Dengan orientasi seperti itu, maka karakternya cenderung lebih memperhatikan kepentingannya sebagai lembaga bisnis. Namun perlu dipahami bahwa kegiatan usaha di Indonesia harus memperhatikan etika bisnis sehingga dalam menjalankan usahanya tidak menimbulkan ketimpangan sosial dan lingkungan. Perusahaan sejatinya hadir di suatu daerah, selain mencari keuntungan tetapi disi lain memberi pengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat dan menciptakan lingkungan yang baik dan sehat atau tidak menimbulkan kerusakan habitat lingkungan hidup di suatu daerah.

Idealnya suatu perusahaan tidak hanya berorientasi keuntungan semata, tetapi juga diharapkan ikut bertanggungjawab kepada masyarakat. Artinya kemajuan perusahaan harus memberi kontribusi terhadap kemajuan masyarakat atau ada tanggungjawab sosial dan lingkungan yang dibebankan kepada perusahaan. Olehnya itu, peran Pemerintah Daerah sangat penting untuk mendorong perusahaan yang ada wilayahnya untuk melaksanakan tanggunngjawab sosialnya. Pemerintah Daerah memiliki hak otonomi atau kewenangan dalam hal

membuat suatu pengaturan tentang tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan memanfaatkan potensi yang ada.

Sebagai upaya untuk mewujudkan harapan di atas, maka Pemerintah Daerah Mahakam Ulu, menginisiasi adanya pengaturan yang mengatur tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan. Pengaturan ini merupakan tugas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pengaturan (regulator) dan *enforcement*. Pemerintah daerah membutuhkan kolaborasi dengan perusahaan untuk melakukan pembangunan secara berkelanjutan yang berupaya menemukan titik temu antara pembangun ekonomi disatu sisi dan pembangunan lingkungan dan kesejahteraan sosial disisi lain.

Dengan diaturnya tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan dalam bentuk Peraturan Daerah dipandang dapat memberikan jaminan kepastian hukum akan implementasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan di daerah. Selain itu, dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan kedepannya perusahaan dan masyarakat di Daerah mempunyai pedoman dan kebijakan dasar untuk mengimplementasikan Tanggungjawab Sosial Perusahaan. Sementara bagi Pemerintahan Daerah sendiri keberadaan Peraturan Daerah ini menjadi dasar untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan dari Tanggungjawab Sosial Perusahaan agar dapat berjalan secara efektif serta memberi manfaat yang positif baik bagi perusahaan maupun masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan tepat sasaran adalah program TJSLP menyasar warga atau kelompok yang sangat membutuhkan program tersebut dan tidak ada program yang sasarannya sama dengan program TJSLP pada penerima manfaat yang sama atau di lokasi yang sama.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Program Pemberdayaan Masyarakat” adalah program TJSP sebagai suatu upaya untuk memulihkan atau meningkatkan keberdayaan suatu komunitas agar mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawabnya sebagai warga Negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Program Bina Lingkungan” adalah program TJSP yang bertujuan untuk pemberdayaan dan perbaikan kondisi sosial masyarakat di wilayah masyarakat sasaran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Sumbangan atau donasi” adalah program TJSP dalam bentuk hibah dari kekayaan perusahaan yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk barang, uang atau bentuk pemberian lainnya untuk membantu masyarakat yang tidak dapat diambil kembali.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Promosi adalah program TJSP sebagai bentuk upaya perusahaan untuk mengenalkan dan memasarkan produknya kepada masyarakat melalui kegiatan sosial yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Yang dimaksud dengan bersinergi dengan Pemerintah Daerah adalah perusahaan yang akan melaksanakan program TJSLP mengakomodir program pemerintah daerah yang telah menjadi prioritas program daerah.

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud penghargaan bagi perusahaan adalah apresiasi pemerintah daerah kepada perusahaan yang telah berhasil menjalankan program TJSLP dimana penerima manfaat program tersebut telah berhasil keluar dari kemiskinan dan program tersebut berdampak luas terhadap perubahan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU NOMOR 004